

1501518-77.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... outra arma. O réu falou que iria efetuar roubos com a arma e motocicleta produto de roubo. A motocicleta Honda era produto de roubo de dias anteriores e eles só tinham tirado a placa dela. Não se recorda se teve contato com a vítima do roubo da moto. O réu falou que a motocicleta iria ser utilizada para outros roubos. O depoente e o parceiro iniciaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501518-77.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501518-77.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2016373/2022 - 49º D.P. SAO

MATEUS, 22520598 - 49º D.P. SAO MATEUS, 301/22/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2016373 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALANDELON PEREIRA DOS SANTOS

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALANDELON PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, inciso IV, e artigo 15, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, bem como artigo 180, caput, do Código Penal, todos em concurso material de crimes na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), na noite de 18 de janeiro de 2022, por volta das 20h00min, na Viela dos Esteves nº 12, Iguatemi, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, foi surpreendido portando o revólver marca Taurus, calibre .32 S&WL, de uso permitido, com numeração de registro adulterada, contendo caracteres numéricos "136092", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também da denúncia que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço

apontadas, o denunciado acima referido disparou a arma de fogo supracitada, em via pública, nas adjacências de locais habitados.

Consta, ainda, que, no contexto que redundou na sua prisão, o denunciado acima referido recebeu e concorreu de qualquer modo para condução, em proveito próprio e alheio, da motocicleta marca Honda, modelo CG 160 Titan, placa ECJ-1E78, de propriedade de José Agenor Lucas, vítima de roubo, mesmo ciente tratar-se de produto de crime.

Narra a denúncia que segundo apurado, o revólver marca Taurus inicialmente descrito teve sua numeração de identificação adulterada, passando a ostentar o número de registro 136092, referente a outro armamento de calibre .22, de propriedade de Marco Antonio Rodrigues Silva.

É da exordial que posteriormente, o denunciado recebeu aquela arma de fogo com numeração adulterada.

Extraí-se da inicial que no dia 16 de dezembro de 2021, indivíduos não identificados roubaram a motocicleta acima descrita, de propriedade da vítima José Agenor Lucas.

Extraí-se, ainda, que após o roubo sobredito, o denunciado e seu comparsa receberam a motocicleta, em proveito comum, cientes da origem ilícita do bem.

Segundo a acusação, na data do flagrante, a citada motocicleta era conduzida pelo comparsa do denunciado, enquanto este permanecia na garupa portando a arma de fogo já descrita. Em dado momento, receberam ordem de parada de Policiais Militares, mas optaram por empreender fuga.

Inferi-se da denúncia que durante a perseguição, Alandelon sacou a mencionada arma de fogo e disparou duas vezes na direção dos Policiais Militares, em plena via pública, na adjacência de imóveis habitados.

Narra também a inicial que pouco depois, o denunciado e seu comparsa tentaram empreender fuga a pé, abandonando a motocicleta e a arma de fogo, mas Alandelon foi detido pelos Policiais. Questionado, confessou informalmente que a motocicleta era produto de roubo, bem como os levou até o local em que havia deixado a arma de fogo.

Consta da denúncia que realizada consulta, constatou-se que a motocicleta era produto de roubo, conforme RDO 2422655/20216, bem como que a arma de fogo estava com a numeração adulterada, contendo caracteres números do registro de uma arma legítima, calibre .22, de propriedade de Marco Antônio Rodrigues Silva.

Por decisão datada de 19 de janeiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 (fls. 62/66).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 01 de junho de 2022 (fls. 91/92).

O Réu foi citado e a Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação, tendo sido mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida uma testemunha policial militar, seguindo-se ao interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu, reconhecendo-se a consunção dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) o afastamento do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, que não pode subsistir de forma autônoma. Ora, evidente que para a prática do crime de disparo de arma de fogo deve o acusado portá-la ou possuí-la, sendo o breve período anterior e posterior absorvido pela figura típica prevista no art. 15 da Lei nº 10.826/2003. Trata-se, portanto, de clara hipótese de aplicação do princípio da consunção, pois o porte ilegal de arma de fogo serviu como crime meio para a prática do crime fim (disparo de arma de fogo). Assim sendo, em relação aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, requer-se seja reconhecida, em tese, a prática de um único crime, mais precisamente aquele previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, tendo em vista que o disparo nada mais é do que o risco criado pelo porte irregular em grau mais acentuado, concretizado; b) a fixação de eventual pena

no mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça e o período em que o acusado permaneceu detido cautelarmente (art. 387, § 2º, CPP); c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente, condenando-se o réu pelo cometimento dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

As condutas imputadas ao réu subsumem-se aos tipos incriminadores dos artigos 15 e 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826/2003 (com a aplicação do princípio da consunção) e artigo 180, do Código Penal, em concurso material de crimes na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Ocorreram, de fato, os crimes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante as fls. 8/9; Boletim de Ocorrência as fls. 14/17; Auto de Exibição e Apreensão de fls. 30/31; laudo pericial de exame de dois cartuchos as fls. 99/102; laudo pericial de exame em arma de fogo as fls. 103/107; bem como pela prova oral colhida.

Do laudo pericial de exame da arma de fogo apreendida e que estava sendo portada pelo acusado, acostado as fls. 103/107 se extrai:

“No estado em que se encontrava, podia ter sido utilizada na realização de disparos?

Sim, conforme ensaios experimentais aqui realizados”.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial militar Caio Silney Marinho Pereira prestou depoimento coeso, narrando, em síntese, que estavam em patrulhamento e teve uma denúncia via Copom de que um veículo estava sendo rastreado. Quando foram verificar a denúncia o indivíduo estava em uma motocicleta sem placa com outro indivíduo que pilotava e se evadiu. O piloto acelerou por diversas ruas, teve um momento que chegou a emparelhar e o Réu efetuou dois disparos de arma de fogo. Continuaram o acompanhamento até que a garupa apontando a arma contra a equipe e tentando efetuar disparos para se desvencilhar da equipe. Até que eles ingressaram em uma viela e o depoente efetuou três disparos. Logrou êxito em deter o réu em um matagal. Quando eles jogaram a moto no chão e saíram correndo o réu jogou a arma em uma escadaria, se homiziando em um matagal. Foram fazendo varredura no local e localizaram a arma de calibre 32. No DP a numeração da arma era de um calibre 22, de arma do interior de SP, foi uma viatura e o proprietário informou que a arma de calibre 22 estava na residência dele. A numeração da arma apreendida era de outra arma. O réu falou que iria efetuar roubos com a arma e motocicleta produto de roubo. A motocicleta Honda era produto de roubo de dias anteriores e eles só tinham tirado a placa dela. Não se recorda se teve contato com a vítima do roubo da moto. O réu falou que a motocicleta iria ser utilizada para outros roubos. O depoente e o parceiro iniciaram o acompanhamento e posteriormente foram chegando outras equipes. Em torno de cinco a dez minutos de perseguição, inclusive acompanhamento acabou na área do Batalhão vizinho. Eles estavam de capacete aberto. Foram efetuados dois disparos pelo réu. O outro rapaz que estava no piloto da motocicleta conseguiu empreender fuga. Não conhecia o réu.

Ao ser interrogado em juízo o réu confessou a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo. Narrou, em síntese, que está com 21 anos de idade. Estudou até a oitava série. Estava morando com a esposa em casa alugada. Trabalhava com entrega de moto pelo Ifood. Estava em cumprimento de pena em razão de condenação por roubo,

pena de 5 anos e 4 meses no semiaberto. Realmente estava na garupa da moto e a arma estava com o interrogando. Não atirou, em nenhum momento teve disparo. A moto era do companheiro, o nome dele "fugiu da sua mente". Não sabia no momento que a moto era roubada, mas os policiais disseram que a moto era roubada. O companheiro fugiu porque a moto estava sem placa. A moto era toda vermelha.

Na fase policial, porém, o Réu admitiu a prática do crime de receptação, extraíndo-se do termo de interrogatório a fl. 14 que: "(...) Informa ser o "proprietário" da Honda/CG160, de cor vermelha e de placa ECJ1E78, tendo nela realizado alterações; Que a adquiriu mediante troca com uma outra que possuía, Honda/CG125, de cor laranja e placa LNV9153, no ultimo dia 23 de dezembro de 2021, pelo facebook, com um indivíduo que não sabe precisar os dados pessoais; Que a principio não sabia que a moto era roubada, porem depois disso descobriu; (...)".

Tem-se, assim, que o acusado confessou em juízo o crime de porte ilegal de arma de fogo e, na fase policial, o crime de receptação da motocicleta. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, ressaltando, ainda, que não foi apresentada pela ilustre Defesa nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo de receptação. Nos presentes autos, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Por fim, razão assiste ao ilustre Promotor de Justiça e ao insigne Defensor Público quando sustentam a aplicação do princípio da consunção com relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Com efeito, havendo na hipótese único contexto fático, deve ser aplicado o princípio da consunção no que diz respeito aos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e disparo de arma de fogo, ambas infrações penais pelo qual o apelado foi condenado. Inobstante, tratando-se de porte de arma de fogo que se equipara à de uso restrito pelo fato de sua numeração ter sido raspada, em consonância com o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, crime cuja pena é mais grave do que a prevista para o disparo de arma de fogo, delito previsto no art. 15 do mesmo Diploma Legal, o critério quantitativo do aludido princípio da consunção, derivado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, demanda que o disparo seja tomado como post factum impunível em

relação ao porte, prevalecendo este a absorver o primeiro. Importante, porém, distinguir a hipótese dos presentes autos daquela em que a arma de fogo é de uso permitido. Cominação ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 pena idêntica àquela adstrita ao art. 15 do mencionado Diploma Legal, o crime fim de disparo de arma de fogo resta por absorver o crime meio de porte, desde que, frise-se, não haja o estabelecimento de contextos fáticos diversos para cada conduta, ou seja, o porte e o disparo ocorram em uma mesma conjuntura. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 0059831-38.2014.8.26.0050; Relator (a): Toloza Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 06/12/2017) (grifos nossos). Assim, o réu deverá ser condenado pelo cometimento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu é medida que se impõe. Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador, consoante Folha de Antecedentes as fls. 129/131 e certidão as fls. 132/133. O dolo não ultrapassa o normal desvalor das condutas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 3 anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, e 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de receptação.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fls. 132/139), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas, torno as penas fixadas na primeira fase em definitivas.

As penas acima definidas aplicam-se cumulativamente, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes).

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Com efeito, o réu é reincidente e estava em cumprimento de pena em razão de condenação anterior por crime de roubo majorado, consoante se infere de fls. 129/137. No presente caso não há como se aplicar o disposto na súmula 269 STJ, pois, conforme mencionado, o acusado veio a ser preso em flagrante por crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação de motocicleta produto de roubo anterior enquanto em cumprimento de pena por condenação anterior por crime de roubo majorado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, sendo que, em face da condenação anterior (crime de roubo majorado), a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ALANDELON PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826/2003, em concurso material de crimes na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente em crime doloso. A condenação que sofreu anteriormente não foi suficiente para corrigir sua conduta. O réu ostenta condenação anterior por crime de roubo majorado e estava em cumprimento de pena. Assim, a manutenção da

custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA